

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO N. 0809037-80.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA

RECLAMADA: LÚCIO BARRETO GUERREIRO, JUIZ RELATOR DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de **RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR** proposta por **EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA** contra **EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** e o **JUÍZO RELATOR DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ – LÚCIO BARRETO GUERREIRO**, com o objetivo de **anular acórdão proferido em recurso inominado** que, segundo o reclamante, violou entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, deixando de reconhecer a irregularidade da cobrança por consumo não registrado e a consequente responsabilização da concessionária por danos morais.

Alega a parte autora que:

- Propôs, no juízo de origem, **ação de nulidade de cobrança indevida cumulada com pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais**, em virtude de débitos cobrados pela concessionária de energia referentes a suposto consumo não registrado de energia elétrica;
- Foram realizadas **duas inspeções surpresas** na unidade consumidora do autor, onde teriam sido detectadas irregularidades. Essas inspeções resultaram na emissão de **dois débitos**, totalizando **R\$ 17.316,00**, distribuídos da seguinte forma:
 - R\$ 9.672,39, referente ao período de 11/05/2013 a 05/05/2016;
 - R\$ 7.125,79, referente ao período de 06/05/2016 a 25/11/2016.
- O autor **assinou termos de confissão de dívida e parcelamento**, sob ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica;
- A **sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos**, entendendo comprovada a regularidade da cobrança com base nas inspeções realizadas;
- O Recurso Inominado interposto foi **improvido** pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Pará, mantendo-se a sentença de improcedência;
- No entanto, o acórdão **ignorou aspectos essenciais**, em especial:
 - A **ausência de entrega do “KIT CNR” (documentos de comunicação da inspeção)** dentro do prazo previsto no art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
 - A **ausência de prévio procedimento administrativo** com garantia ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido nos artigos 115, 129, 130 e 133 da mesma resolução;

- A **violação às teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000**, julgado pelo TJPA, que condicionam a validade da cobrança à observância de requisitos específicos nas inspeções e notificações ao consumidor.

Argumenta que:

- A jurisprudência do TJPA, por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, fixou teses no sentido de que:
 - A formalização do TOI deve ocorrer com a presença do consumidor ou ocupante do imóvel, devidamente identificado;
 - A cobrança só é válida se precedida de **procedimento administrativo formal** com direito à ampla defesa;
 - O **ônus da prova recai sobre a concessionária** quanto à regularidade do procedimento e do débito.
- As cópias dos TOIs e os documentos informativos (KIT CNR) **não foram entregues no prazo regulamentar de 15 dias** (art. 129, §3º, da Resolução ANEEL 414/2010), conforme demonstrado pelos próprios documentos anexados pela concessionária;
- Dessa forma, o acórdão da 1ª Turma Recursal **não observou normas infralegais obrigatórias** nem respeitou a autoridade da decisão do TJPA no IRDR, ferindo o art. 988, IV do CPC.

Sustenta ainda que:

- A Reclamação é cabível e tempestiva, pois foi interposta dentro do prazo de 15 dias úteis, conforme Resolução nº 12/2009 do STJ e art. 219 do CPC;
- É admissível com base na **Resolução nº 03/2016 do STJ**, que disciplina o cabimento de reclamações contra decisões de Turmas Recursais em desconformidade com jurisprudência do STJ e precedentes obrigatórios;
- Há **litisconsórcio passivo necessário** com a concessionária EQUATORIAL, beneficiária da decisão reclamada;
- Os **documentos apresentados pela própria concessionária comprovam o descumprimento do prazo para envio da documentação ao consumidor**, invalidando a cobrança.

Por fim, requer que:

- **Seja concedida liminar** para suspender o acórdão proferido no Recurso Inominado, com fundamento no art. 989, II do CPC, para evitar **dano irreparável** ao reclamante, desempregado e impossibilitado de suportar o débito elevado;
- **Seja cassado o acórdão da 1ª Turma Recursal**, determinando-se novo julgamento alinhado ao IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 e aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
- **Seja reconhecida a inexigibilidade do débito** e declarada a nulidade da cobrança realizada pela concessionária;
- **Seja a EQUATORIAL condenada ao pagamento de danos morais**, em razão da cobrança indevida baseada em procedimento irregular;
- **Seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios**, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É o relatório.

O pedido de concessão de tutela provisória não reúne os pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, aplicável subsidiariamente ao procedimento da reclamação por força do art. 15 do mesmo diploma legal.

Embora o juízo de cognição sumária não se confunda com o mérito da reclamação, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a alegação de risco irreparável fundado na condição econômica do reclamante – desempregado e supostamente incapaz de arcar com os débitos questionados – não se faz acompanhada de qualquer documento idôneo que comprove essa condição de hipossuficiência.

A cobrança, ainda que contestada judicialmente, decorre de relação contratual com presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer medida executiva iminente, como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou bloqueio de bens, que justifique a suspensão imediata do julgado. Ausente, portanto, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida de urgência.

Ademais, considerando a natureza da controvérsia e a alegada desconformidade com precedente obrigatório (IRDR), impõe-se, como providência preliminar, a requisição de informações ao Juízo reclamado, para o adequado exercício do contraditório e o regular processamento da reclamação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, por ausência de risco de dano grave, de difícil reparação ou de ameaça concreta à eficácia da decisão final.

Determino a intimação do Juízo Reclamado, nos termos do art. 989, I, do CPC, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se a manifestação do Ministério Público.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora